SEGUNDO EJERCICIO

Supuesto Teórico-Práctico

1

Supuesto Teórico-Práctico 1

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DEL SUPUESTO.

En la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Albacete durante los últimos años se están examinando diversos expedientes y realizando distintas actuaciones relativas, entre otros, a los contribuyentes que a continuación se mencionan y sobre los que se dispone de la siguiente información de carácter general.

a) D. Teodoro P., cuyo domicilio a efectos tributarios está situado en Albacete, fue desde principios de 1997 hasta el 25 de febrero de 2001 el administrador único de la Sociedad BRAHOJOS S.A., empresa dedicada a la producción y comercialización de gafas de sol y con domicilio social en Albacete. El 25 de febrero de 2001 cesa en su cargo de administrador, perdiendo toda vinculación con la mencionada empresa, e inicia a partir de esa fecha el ejercicio de su actividad profesional, acogiéndose al Régimen de Estimación Directa Simplificada.

b) En la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria de Albacete se están llevando a cabo diversas actuaciones inspectoras relativas a los contribuyentes D. Manuel H., D. Pablo V., D. Plácido R. y la Empresa JADFEIS S.A.. Los cuatro contribuyentes tienen su domicilio a efectos tributarios en Albacete y ninguno de ellos tiene relación económica ni de otro tipo con los demás.

c) En la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la Agencia Tributaria de Albacete se están examinando diversos expedientes y llevando a cabo distintas actuaciones relativas al contribuyente D. Iván P. y a las empresas PECAS S.A., ABA S.A., ESA S.A. y OCA S.A.,. Los cinco deudores tienen su domicilio a efectos tributarios en Albacete y ninguno de ellos tiene relación económica ni de otro tipo con los demás.

Supuesto Teórico-Práctico 1

APARTADO 1

Desde el 1 de enero de 2000 hasta el 25 de febrero de 2001, fecha en la que D. Teodoro P. cesa en su cargo de administrador, la Sociedad BRAHOJOS S.A. ha presentado las siguientes declaraciones:

MODELO	PRESENTACIÓN	EJERCICIO/PERIODO	CUOTA
370	18-04-2000	1T/2000	3.490 €
370	20-07-2000	2T/2000	1.230 €
370	30-11-2000	3T/2000	3.650 €
110	20-04-2000	1T/2000	4.350 €
110	20-07-2000	2T/2000	3.500 €
110	20-10-2000	3T/2000	3.680 €
110	30-01-2001	4T/2000	2.950 €
201	30-07-2000	(cierre periodo impositivo 31-12-1999)	8.420 €
390	31-01-2001	2000	-
190	30-01-2001	2000	-

Todos los años realiza ventas y compras con diferentes clientes y proveedores, algunas de ellas realizadas con la misma empresa son superiores a la cantidad de 4.500 €.

Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1. **Señale los modelos que no ha presentado D. Teodoro en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 hasta la fecha de su cese, indicando a qué corresponde cada uno de ellos. Señale, además, los plazos de presentación que corresponderían a los modelos no presentados.**

2. **Los incumplimientos relativos a declaraciones informativas, ¿constituyen algún tipo de infracción?**

3. **Señale, si en la presentación de las declaraciones realizadas por D. Teodoro, existe alguna declaración informativa presentada fuera de plazo.**

4. **Determine, en el caso que existan declaraciones-autoliquidaciones periódicas presentadas fuera de plazo, cuales serían los recargos que aplicarían los órganos de Gestión.**

APARTADO 2

Por su actividad profesional, acogida al Régimen de Estimación Directa Simplificada, y en referencia al año 2002, D. Teodoro P. ha consignado los siguientes datos económicos trimestrales:

	INGRESOS	GASTOS	RETENCIONES
1º Trimestre	30.000 €	10.000 €	1.000 €
2º Trimestre	40.000 €	20.000 €	1.000 €
3º Trimestre	50.000 €	15.000 €	1.500 €
4º Trimestre	60.000 €	25.000 €	1.500 €
TOTAL	180.000 €	70.000 €	5.000 €

En base a estos datos, y teniendo en cuenta que D. Teodoro está obligado a realizar pagos fraccionados en el año 2002, calcule:

1. **Pago fraccionado del 1º trimestre, señale la fecha de ingreso y el modelo oficial de presentación.**

2. **Pago fraccionado del 2º trimestre, señale la fecha de ingreso y el modelo oficial de presentación.**

3. **Al año siguiente, ¿deberá presentar pagos fraccionados? Realice los cálculos que sean necesarios para contestar a esta pregunta.**

4. **¿Cuáles son los porcentajes correspondientes al fraccionamiento cuando se trata de actividades en régimen de estimación objetiva o cuando se trata de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras?.**

APARTADO 3

Con fecha de septiembre de 2003 en la Delegación de la Agencia Tributaria de Albacete se practica un liquidación tributaria dirigida a D. Teodoro P.. A estos efectos se persona un Agente de la Hacienda Pública en el domicilio tributario declarado por D. Teodoro, que coincide con su residencia habitual, para realizar la notificación de la liquidación tributaria. En la casa se encuentra su hijo Miguel Angel, nacido en agosto de 1977, quien recibe la notificación haciendo constar su identidad.

Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:

1. **¿Se entiende válida la notificación realizada a D. Teodoro y recibida por su hijo Miguel Angel?**

2. **Suponiendo que la notificación reúne todos los requisitos exigidos para su validez, especifique el contenido que debe tener la liquidación tributaria notificada a D. Teodoro, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 124 -1 de la Ley General Tributaria.**

3. **Si D. Teodoro se hubiera encontrado en su domicilio en el momento de realizarse la notificación y hubiera rechazado la misma, ¿se entendería válida la notificación?, ¿sería necesaria la presencia de testigos para darla por válida?.**

APARTADO 4.

La unidad de inspección 26 de la Delegación de Albacete inicia actuaciones inspectoras con D. Manuel H. mediante comunicación notificada el 20 de septiembre de 2003, en la que se le emplaza a personarse en las oficinas de la Inspección el 2 de octubre de 2003, a las 10.00 horas, con la documentación reseñada en la citación. Las actuaciones son respecto del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas del año 2001 y tienen carácter parcial, al tratarse de una comprobación abreviada de las previstas en el art. 34 del RD 939/1986, Reglamento de la Inspección de los Tributos. D. Manuel comparece el día y hora señalados, solicitando en el curso de la visita que las actuaciones tengan carácter general, quedando dicha solicitud recogida en la correspondiente diligencia.

Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1. **Examine si la solicitud se ha formulado correctamente y señale las posibilidades legales de actuación de la Administración Tributaria. En particular, señale si está entre las facultades de la Inspección de los Tributos rechazar la petición.**

2. **Si no mediase petición del contribuyente, ¿podría la Inspección de los Tributos cambiar el alcance de las actuaciones una vez que éstas están iniciadas?.**

3. **El hecho de realizar actuaciones respecto del Impuesto sobre la Renta del ejercicio 2001, ¿impide que en el futuro se sigan actuaciones sobre el año 2000? ¿y sobre el año 1998?.**

APARTADO 5

El 16 de junio de 2003 se notifica el inicio de actuaciones de alcance general respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios, 1998, 1999, 2000 y 2001 a D. Pablo V. En la comunicación de inicio se le emplaza para que comparezca en las oficinas de la Inspección el día 3 de julio de 2003, aportando la documentación reseñada en la comunicación.

Este día el obligado tributario comparece y manifiesta que no aporta ninguna documentación del ejercicio 1998 porque en el momento de realizar las primeras actuaciones inspectoras, el 3 de julio de 2003, se encuentra prescrito el citado ejercicio. La razón que aduce es que han transcurrido más de 4 años entre el fin del plazo voluntario de presentación (30 junio de 1999) y el inicio de las actuaciones (3 de julio de 2003). Solicita que le sea aplicada la prescripción de oficio.

Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1. **¿Cuándo se ha producido el inicio de las actuaciones inspectoras en este caso?.**

2. **Indique los efectos del inicio de las actuaciones inspectoras, según lo regulado en el art. 30 del Reglamento de la Inspección de los Tributos.**

3. **Señale, a la vista de lo contestado en las anteriores cuestiones, si la Inspección debe aceptar o rechazar la alegación del interesado**

APARTADO 6

Examine la siguiente diligencia:

DILIGENCIA

En Albacete a 10 de octubre de 2003, personado el Agente Tributario D. Macías D., con NRP 124578 XXX en la Calle X nº. 52, 4º D, al objeto de notificar comunicación de inicio de actuaciones a D. Plácido R., con NIF XXXXXXX X, se hace constar:

Que para acceder a la finca se llamó al 4º D por el portero automático tres veces, contestando la última una voz masculina. Tras identificarme como Agente Tributario, no hubo contestación ni se abrió la puerta. Se llamó a otros pisos hasta que alguien abrió.

Que personado ante la puerta del piso 4º D se llamó repetidas veces al timbre sin que nadie abriese. Una vecina de arriba, asomada al hueco de la escalera, dice que siempre está en casa y que lo ha oído hace un rato.

Que se extiende la diligencia, firmándola la vecina citada, como testigo de que la comunicación se introduce por debajo de la puerta.

Que como está en casa el obligado, esta citación es válida y conforme a derecho según el artículo 105 de la Ley General Tributaria.

El compareciente — El actuario

(firma ilegible, sin ninguna otra indicación) — **Firma de Macías D.**

Conteste razonadamente a las siguiente cuestiones:

1. **Indique si la anterior diligencia cumple con el contenido mínimo exigido por el Reglamento de la Inspección de los Tributos, expresando, si fuese necesario, los elementos que en su opinión faltan en la diligencia.**

2. **Indique si existe algún contenido que no es propio de una diligencia y en su caso argumente la razones.**

ADVERTENCIA: el examen de la diligencia se hará sobre los aspectos sustanciales de su contenido, obviando su formalización en modelo oficial.

APARTADO 7

Examine las siguientes circunstancias producidas en el curso de unas actuaciones inspectoras referidas a la Empresa JADFEIS, S.A. respecto del Impuesto sobre Sociedades de 1998 (presentado el 29 de julio de 1999, último día del plazo voluntario para la empresa):

- la citación de fecha 5 de febrero de 2003 fue notificada el 10 de febrero de ese mismo año.
- el 10 de marzo de 2003 se produjo la primera comparecencia ante la Inspección aportando documentación. Se aplazan las actuaciones sin fijar una fecha de reanudación.
- el 1 de abril de 2003 un agente examina diversas anotaciones contables en la sede social del obligado tributario, levantando diligencia de la visita.
- el 10 de octubre de 2003 se notifica comunicación para comparecer el 30 de octubre.
- el 30 de octubre de 2003 comparece el interesado en las oficinas de la Inspección

Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1. **¿Se ha producido una interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras?**
2. **¿La interrupción ha tenido o podría haber tenido alguna consecuencia sobre las actuaciones seguidas sobre el impuesto de sociedades de 1998?**
3. **Señale las circunstancias que establece el Reglamento de la Inspección de los Tributos en su artículo 31 bis para que se considere interrumpido justificadamente el cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, así como de las de liquidación.**

APARTADO 8

En la Delegación de la Agencia Tributaria de Albacete desde julio de 2001 se sigue expediente administrativo de apremio contra la Entidad PECAS, S.A., dedicada a la fabricación de cosméticos, por un importe global de 150.000 euros. Con fecha 20 de febrero de 2003 se procede a la notificación de una liquidación por el concepto de IVA, correspondiente al ejercicio 2001 por importe de 8000 euros, siendo devuelta en dos ocasiones por el servicio de Correos, señalando "destinatario desconocido".

Personado un agente en el domicilio de la Entidad comprueba que efectivamente dicha empresa no existe, aunque la actividad es ejercida por otra empresa distinta, cuya denominación es CASPE, S.A. De los datos obrantes en la Administración y de los obtenidos a través de otros Registros Públicos se comprueba que:

- PECAS, S.A. dejó de presentar autoliquidaciones en Julio de 2002, fecha en que se constituyó CASPE y que por otro lado mantiene la misma actividad con el mismo personal y clientela, sin que conste la disolución ni liquidación de PECAS, S.A.

- Como socios y administradores de CASPE, S.A. figuran los sobrinos de los fundadores de PECAS, S.A.

Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:

1. **¿En qué tipo de responsabilidad podría incurrir CASPE SA.?**
2. **¿Cuál sería su alcance?**
3. **¿Queda exenta PECAS SA. de cualquier responsabilidad?**

Supuesto Teórico-Práctico 1

APARTADO 9

La Dependencia de Inspección de Albacete inició el 12 de mayo de 2002 actuaciones inspectoras contra ABA, S.A., con domicilio fiscal en Albacete, que dieron lugar a la incoación de un acta de inspección por el concepto de Impuesto de Sociedades, que fue firmada de conformidad el día 15 de octubre de 2002 por un importe de 260.000 euros, de los cuales 60.000, corresponden a intereses de demora. El mismo día se inicia expediente sancionador, resultando una sanción por importe de 100.000 euros, notificada al contribuyente el día 15 de enero de 2003.

Con fecha 5 de diciembre de 2002 se presenta por Internet ante la Agencia Tributaria una solicitud de aplazamiento correspondiente al acta de inspección, ofreciendo en garantía hipoteca sobre un inmueble de su propiedad. Asimismo, el día 20 de marzo de 2003, se remite a la Agencia Tributaria por Internet una solicitud de aplazamiento correspondiente a la sanción, ofreciendo la misma garantía que en la solicitud anterior.

Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1. **¿Cual es el contenido que deben tener las solicitudes de aplazamiento presentadas por la empresa ABA, S.A.?.**

2. **¿Cuales son los efectos que se derivan de las solicitudes de aplazamiento correspondientes al acta de inspección y a la sanción?.**

3. **¿Cuales son las fechas límite que la Administración tiene para resolver y que efectos se producirían en el supuesto de que la Administración no resolviera dentro de los plazos máximos establecidos?.**

Supuesto Teórico-Práctico 1

APARTADO 10

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en Noviembre de 2003 por la Dependencia de Recaudación de Albacete, contra la empresa ESA, S.A., se ha obtenido información de la existencia de los siguientes bienes de su propiedad:

- Camión volquete, con cinco años de antigüedad.
- Renta derivada de la cesión de los derechos de propiedad de una patente.
- Finca rústica de secano.
- Crédito con un cliente, con vencimiento el 1 de Enero de 2004.
- Un cuadro del siglo XIX.
- Diverso mobiliario constituido por mesas, sillas y material de oficina.

Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:

1. **Indique el orden a seguir por el órgano de recaudación en el embargo de los bienes, de conformidad con lo previsto en el art. 131 de la Ley General Tributaria y el 112 del Reglamento General de Recaudación.**
2. **¿Existe alguna posibilidad de modificar el orden de embargo?. En su caso, ¿con qué requisitos?.**
3. **¿ Que actuaciones les correspondería realizar a los órganos de recaudación si se hubiera requerido al deudor para que aportara una relación de bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda y, transcurrido el plazo establecido para ello, el deudor no hubiera aportado dicha relación?.**

Supuesto Teórico-Práctico 1

APARTADO 11

En el procedimiento administrativo de apremio seguido contra la entidad OCA, S.A., por la Dependencia de Recaudación de Albacete, se ha procedido al embargo, entre otros, de los siguientes bienes, sobre los cuales a finales de noviembre de 2003 aún no se ha procedido a acordar la enajenación.

- Nave industrial de 1000 m, en un polígono industrial (fecha de la diligencia de embargo 10 de marzo de 2003).

- Vehículo de transporte. (fecha de la diligencia de embargo 11 de marzo de 2003.)

- Grúa. (fecha de la diligencia de embargo 11 de marzo de 2003)

Con fecha 15 de julio de 2003, se presenta por D. Alfonso Martínez un escrito en el que hace constar que con fecha 7 de marzo de 2003 adquirió mediante contrato privado la nave industrial objeto de embargo por la Agencia Tributaria, acompañando fotocopia cotejada del contrato y solicitando el alzamiento del embargo.

Asimismo, con fecha 19 de mayo de 2003, se presenta por COCHE LEASING, S.A., un escrito en el que manifiesta que el vehículo de transporte está sujeto a un contrato de leasing, suscrito con fecha 11 de febrero de 2003, del que se acompaña fotocopia.

Por otra parte, en el curso del procedimiento de apremio se recibe un oficio de la Seguridad Social, en el que se manifiesta que sobre la grúa existe un embargo de fecha 8 de febrero de 2003.

Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo calificaría los escritos interpuestos?

2.Indique cuales serían los efectos derivados de la admisión de las reclamaciones a las que se refieren los escritos interpuestos.

3. Describa el procedimiento a seguir para su resolución, indicando si existe un plazo máximo para ello y, en su caso, los efectos de la falta de resolución en plazo.

4. ¿Cuál sería el órgano competente para resolver en cada uno de los casos?

Supuesto Teórico-Práctico 1

APARTADO 12

Personado en Noviembre de 2003 un agente de recaudación en la sucursal de una entidad Bancaria, presenta ante la misma una diligencia de embargo de cuentas bancarias por importe de 6.000 euros en una cuenta identificada en dicha sucursal, en la que según la información que consta a la Agencia Tributaria es titular el deudor D. Iván P.. Por su parte, la sucursal informa sobre las siguientes cuentas corrientes que el deudor tiene en esa sucursal:

- Cuenta corriente nº 1: aparece el deudor y otra persona con facultad indistinta para disponer del dinero. Saldo a la fecha del embargo 500 euros.

- Cuenta corriente nº 2: el deudor aparece como autorizado y como titulares otras dos personas. Saldo a la fecha del embargo 2000 euros.

- Cuenta de ahorro nº 3: el deudor aparece como titular conjunta y mancomunadamente con otra persona. El saldo a la fecha del embargo es de 3500 euros. Parte de dicho saldo, según se informa por la sucursal, proviene de la nómina mensual de 1000 euros que el deudor tiene domiciliada en la sucursal. Dicho salario supone dos veces el salario mínimo interprofesional.

- Cuenta a plazo con vencimiento el día 1 de Enero de 2005, con un saldo depositado de 1500 euros, del que es titular exclusivamente el deudor.

De acuerdo con los datos anteriores determine el importe susceptible de embargo.